

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2286/2536

ธนาคาร กรุงไทย จำกัด

ธนาคาร กสิกร ไทย

เจ้าพนักงาน พิทักษ์ทรัพย์

ผู้ซื้อ ทรัพย์

นาย นพดล เจียรธนะกานนท์

บริษัท มี นาน จำกัด กับพวก

โจทก์

ผู้ร้อง

ผู้คัดค้าน

ผู้คัดค้าน

ผู้คัดค้าน

จำเลย

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 22, มาตรา 146

การที่จำเลยซึ่งถูกศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดแล้วยื่นคำร้องคัดค้านการ
ขายทอดตลาดทรัพย์ของตนที่เจ้าพนักงานบังคับคดีขายแทนเจ้าพนักงานพิทักษ์
ทรัพย์ว่าเป็นการขายที่ไม่ชอบ เป็นกรณีที่จำเลยร้องคัดค้านการกระทำของเจ้า
พนักงานพิทักษ์ทรัพย์ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483
มาตรา 146 ไม่ใช่เป็นเรื่องเกี่ยวกับอำนาจจัดการทรัพย์สินของจำเลยซึ่งตกเป็น
อำนาจของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ไปแล้ว ตามมาตรา 22 จำเลยจึงมีอำนาจร้อง
คัดค้านการขายทอดตลาดทรัพย์ดังกล่าวได้

คดีสืบเนื่องจากศาลชั้นต้นมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์จำเลยทั้งสองเด็ดขาด และ
พิพากษาให้จำเลยทั้งสองเป็นบุคคลล้มละลาย ต่อมาเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้ขาย
ทอดตลาดที่ดินของจำเลยที่ 2 พร้อมสิ่งปลูกสร้างเลขที่ 3/3

ผู้ร้องและจำเลยทั้งสองยื่นคำร้องทำนองเดียวกันว่า การขายทอดตลาดดังกล่าวเป็นการขายที่ไม่ชอบ ขอให้มีการสั่งยกเลิกหรือเพิกถอนการขายทอดตลาดและให้ขายทอดตลาดใหม่

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์และผู้ซื้อทรัพย์ยื่นคำคัดค้านทำนองเดียวกันว่า การขายทอดตลาดชอบแล้ว ขอให้ยกคำร้องของผู้ร้องและจำเลยทั้งสอง

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ยกคำร้องของผู้ร้องและจำเลยทั้งสอง

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกเลิกการขายทอดตลาดที่ดินและตึกพิพาทแล้วดำเนินการขายทอดตลาดใหม่

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์และผู้ซื้อทรัพย์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติว่า เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2532 เจ้าพนักงานบังคับคดีซึ่งปฏิบัติการแทนเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้ขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างตามโฉนดเลขที่ 1965 ตำบลปทุมวัน อำเภอปทุมวัน (สำเพ็ง) กรุงเทพมหานครของจำเลยที่ 2 ก่อนขายทอดตลาดได้ประกาศแจ้งวันนัดให้ผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไปทราบแล้ว ผู้รับมอบอำนาจของจำเลยทั้งสองร่วมอยู่ในการขายด้วย มีผู้สนใจฟังการขายประมาณ 200 คน และลงชื่อเข้าสู้ราคา 51 คน ผู้ซื้อทรัพย์เป็นผู้ให้ราคาสูงสุดเป็นเงิน 14,700,000 บาท เจ้าพนักงานบังคับคดีผู้ขายทอดตลาดได้เรียกผู้ซื้อทรัพย์เข้าเจรจาไม่ปรากฏว่าผู้อื่นเสนอราคาสูงกว่านี้เจ้าพนักงานบังคับคดีจึงขายทรัพย์ดังกล่าวให้แก่ผู้ซื้อทรัพย์ในราคา 14,700,000 บาท โดยก่อนขายผู้ร้องและจำเลยทั้งสองคัดค้านราคาที่ขายต่ำไป ปรากฏตามรายงานการขายทอดตลาด เอกสารหมาย ล.4 ขณะยึดทรัพย์ที่ดินแปลงนี้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์

ประเมินราคาไว้ 10,680,000 บาท ตามรายงานการยึดทรัพย์เอกสารหมาย จ.พ.ท.1 แผ่นที่ 2 แต่สำนักงานวางทรัพย์กลางประเมินราคาไว้ 18,880,791 บาทคดีมีปัญหาจะต้องวินิจฉัยประการแรกว่า จำเลยทั้งสองมีอำนาจร้องคัดค้านการขายทอดตลาดทรัพย์ดังกล่าวหรือไม่ ผู้ซื้อทรัพย์ฎีกาว่าเมื่อจำเลยทั้งสองถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดแล้ว จำเลยทั้งสองจึงไม่มีอำนาจจัดการทรัพย์สินของตนเอง เพราะตกเป็นอำนาจของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ไปแล้ว ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 22 ผู้รับมอบอำนาจของจำเลยทั้งสองจึงไม่มีอำนาจร้องคัดค้านการขายทอดตลาดทรัพย์นั้น เห็นว่า การที่จำเลยทั้งสองยื่นคำร้องคัดค้านการขายทอดตลาดทรัพย์ดังกล่าวเป็นกรณีที่จำเลยทั้งสองร้องคัดค้านการกระทำของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 146 ไม่ใช่เป็นเรื่องเกี่ยวกับอำนาจจัดการทรัพย์สินของจำเลยทั้งสองแต่อย่างใด จำเลยทั้งสองจึงมีอำนาจร้องคัดค้านการขายทอดตลาดทรัพย์ดังกล่าวได้ฎีกาของผู้ซื้อทรัพย์ในข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยต่อไปตามฎีกาของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์และผู้ซื้อทรัพย์ว่า เจ้าพนักงานบังคับคดีได้ขายทอดตลาดทรัพย์สินของจำเลยทั้งสองต่ำกว่าราคาที่ซื้อขายในท้องตลาดหรือไม่ เห็นว่า..." ที่ศาลอุทธรณ์เห็นสมควรให้เลื่อนการขายทอดตลาดไปก่อน เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนอื่นจะได้มีโอกาสเข้าสู้ราคาได้อีกหากได้ราคาสูงกว่าเดิมก็จะเป็นประโยชน์แก่ทั้งจำเลยและเจ้าหนี้ทั้งปวงที่จะได้รับชำระหนี้โดยทั่วหน้า แต่ถ้าขายได้ไม่สูงกว่านี้ปัญหาข้อสงสัยต่าง ๆ เกี่ยวกับการขายทอดตลาดโดยไม่ชอบก็จะหมดสิ้นไปโดยปราศจากข้อสงสัยจึงต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา ฎีกาของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ และผู้ซื้อทรัพย์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(สุทธิ นิชโรจน์-บุญส่ง วรรณกลาง-สะสม สิริเจริญสุข)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

การที่ลูกหนี้ซึ่งถูกศาลจะสั่งพิทักษ์ทรัพย์แล้ว ไม่ว่าพิทักษ์ทรัพย์ชั่วคราวหรือเด็ดขาด
หมดอำนาจจัดการกิจการและทรัพย์สินของตนรวมทั้งอำนาจในการประนีประนอม
ยอมความ ฟ้องร้องหรือต่อสู้คดีใด ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินของตน โดยอำนาจดังกล่าว
ตกเป็นของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แต่ผู้เดียว ตามพระราชบัญญัติล้มละลายฯ
มาตรา 22,24 นั้น หมายถึงการจัดการกิจการและทรัพย์สินตลอดจนการ
ประนีประนอมยอมความ ฟ้องร้อง และต่อสู้คดีใด ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกหนี้เอง
ไม่หมายถึงการจัดการกิจการและทรัพย์สินของบุคคลอื่น เช่น ลูกหนี้ที่ถูกพิทักษ์
ทรัพย์เด็ดขาดมีอำนาจลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัทในฐานะ
กรรมการผู้จัดการแทนบริษัทได้ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4845/2533) และไม่หมายถึง
การดำเนินคดีล้มละลายที่ถูกพิทักษ์ทรัพย์ การดำเนินคดีล้มละลายที่ลูกหนี้ถูก
พิทักษ์ทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินคดีในชั้นใดลูกหนี้ก็มีอำนาจดำเนินคดีได้เอง เช่น
เมื่อลูกหนี้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดแล้ว ลูกหนี้มีอำนาจอุทธรณ์ฎีกาได้ด้วยตนเอง
(คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1065/2499) หรือเมื่อศาลสั่งอนุญาตให้เจ้าหนี้ได้รับชำระหนี้
ลูกหนี้อย่อมมีสิทธิอุทธรณ์ฎีกาได้ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1561-1564/2509) การยื่น
คำร้องคัดค้านการขายทอดตลาดทรัพย์ของลูกหนี้ในคดีที่หมายเหตุนี้ ก็เป็นการ
ดำเนินคดีในคดีล้มละลายที่ลูกหนี้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดนั่นเอง ลูกหนี้อย่อมมี

อำนาจยื่นคำร้องคัดค้านได้เอง คำพิพากษาศาลฎีกานี้จึงชอบด้วยเหตุผล แต่ถ้าเป็นการร้องคัดค้านในการขายทอดตลาดทรัพย์สินของลูกหนี้ในคดีอื่น ลูกหนี้อย่อมไม่มีอำนาจร้องคัดค้าน ดังตัวอย่างในคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2927/2535 ซึ่งศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "เมื่อศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์สินของลูกหนี้แล้ว เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แต่ผู้เดียวมีอำนาจ ตามมาตรา 22 และมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลายฯที่จะจัดการเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือกิจการของลูกหนี้ ดังนั้น เมื่อจำเลยถูกพิทักษ์ทรัพย์แล้ว จำเลยจึงหาอำนาจต่อสู้คดีหรือกระทำการใด ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินไม่ ไม่ว่าในชั้นพิจารณาหรือชั้นบังคับคดี การร้องคัดค้านการขายทอดตลาดทรัพย์สินเป็นการต่อสู้คดีใด ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกหนี้อย่างหนึ่งเป็นอำนาจของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ แม้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ไม่ได้ขอเข้ามาดำเนินคดีแทนจำเลยก็ไม่มีอำนาจร้องคัดค้านการขายทอดตลาดได้" ประดิษฐ์ เอกมณี